

UNGKU ABDUL MAJID BIN UNGKU ABU BAKAR
lawan
ANITA NATASHA BIN MAT ALI

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Tuan Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)]

Pada : 3 Mei 2021 / 21 Ramadhan 1442H

Kes Rayuan No. 10000-037-0126-2018
[Rayuan Saman Penghutang Penghakiman]

Peguam Syarie Perayu : -

Peguam Syarie Responden :

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu telah menfailkan notis rayuan pada 24/9/2018. Perayu berhasrat untuk membuat rayuan ke atas keseluruhan Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 24/9/2018 dalam kes no. 10300-037-0411-2018.

[2] Walau bagaimanapun, selepas pemberitahuan Borang MS 30 telah siap dikeluarkan dan Perayu telah menerima pada 14/1/2019, Perayu selepas pada masa itu tidak ada membuat apa-apa tindakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang.

[3] Kes telah ditangguhkan beberapa kali sehingga Perayu ada memaklumkan Mahkamah untuk tidak meneruskan kes. Seterusnya surat telah dikeluarkan kepada Perayu pada 30/3/2021 namun Perayu masih belum memfailkan Notis Penarikan Balik kes.

[4] Berdasarkan seksyen 121(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, kami dengan ini bersetuju membuang kes rayuan no. 10000-037-0126-2018 atas alasan ketidakhadiran pihak Perayu.

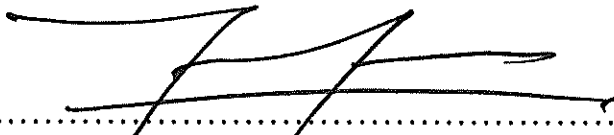


KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Kronologi Kes dan Notis Amaran kepada Perayu, MAKA kami dengan sebulat suara membuat perintah seperti berikut:-

1. Kes Rayuan No. 10000-037-0126-2018 **DIBUANG.**

Penghakiman ini diberikan oleh:-



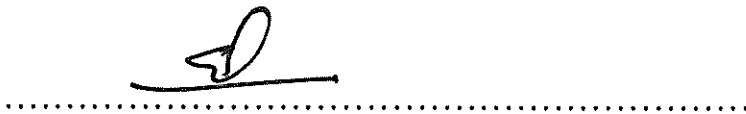
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-



2. **YA TUAN MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-



3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

